

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 134/2531
อัยการ กรมอัยการ
นาย สุด จิต ต์ สิงหเดโช

โจทก์
จำเลย

ป.อ. มาตรา 341, มาตรา 343, มาตรา 90

โจทก์ฟ้องขอให้ลงโทษจำเลยฐานฉ้อโกงประชาชนโดยอ้างประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 341, 343 ดังนี้ เมื่อศาลลงโทษจำเลยตามมาตรา 343 แล้ว ก็ไม่ต้องปรับบทลงโทษตามมาตรา 341 อีก

โจทก์ฟ้องว่า จำเลยทุจริตหลอกลวงประชาชนว่าสามารถจัดส่งคนงานไปทำงานต่างประเทศได้ แต่ความจริงจำเลยไม่มีเจตนาและไม่สามารถทำเช่นนั้นได้ ขอให้ลงโทษตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 341, 343 ฯลฯ จำเลยให้การปฏิเสธ ศาลชั้นต้นพิพากษายกฟ้อง โจทก์อุทธรณ์ศาลอุทธรณ์พิพากษาแก้เป็นว่า จำเลยมีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา 341, 343 ลงโทษจำคุกกระหนงละ 3 ปี รวม 2 กระหนง มีกำหนด 6 ปี จำเลยฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า "พิเคราะห์แล้วข้อเท็จจริงในเบื้องต้นฟังได้ว่า นายจันทร์และนางเด่นนภา ศุภสารสารธร ได้หลอกลวงนายสุรรัตน์ กอบผล นายเต็ด กองพล นายบิน คุณมาก นายบัวโฮม ทองसानายมอญ แก้วฟอง นางงาน แสงแก้ว ผู้เสียหายทั้งหกคนกับพวกว่าจะจัดส่งบุคคลเหล่านี้ไปทำงานต่างประเทศ บุคคลเหล่านี้หลงเชื่อจึงได้สมัครไปทำงานต่างประเทศและมอบเงินให้นายจันทร์และนางเด่นนภาคนละ

20,000 บาท ในที่สุดผู้เสียหายทั้งหกคนกับพวกก็ไม่ได้ไปทำงานต่างประเทศตามที่ นายจันทร์และนางเด่นนภาให้สัญญาไว้ปัญหามีว่าจำเลยร่วมกับนายจันทร์และนางเด่นนภา กระทำความผิดฐานฉ้อโกงประชาชนตามที่ศาลอุทธรณ์พิพากษาลงโทษ จำเลยมาหรือไม่

โจทก์มีนายสุรัตน์ กอบผล นายเต็ด กองพล นายบิน คุณมากนายบัวโฮม ทองสา และนายมอญ แก้วฟอง ผู้เสียหายทั้งห้าคนมาเบิกความยืนยันว่า จำเลยเป็น ตัวการร่วมมือกับนางเด่นนภาและนายจันทร์ในการจัดหางานและจัดการให้พยานกับ พวกไปทำงานยังต่างประเทศ โดยจำเลยอ้างว่าตนเองเป็นผู้จัดการบริษัท ที เอส สยาม ซัพพลายส์ จำกัดทั้งจำเลยเป็นผู้รับเงินค่าใช้จ่ายในการเดินทางจากพยานกับ พวกด้วยโดยเฉพาะนายเต็ดและนายมอญได้เบิกความถึงรายละเอียดขณะชำระเงิน ว่าพยานทั้งสองได้มอบเงินให้นางเด่นนภาคนละ 20,000 บาท แล้วนางเด่นนภาส่ง เงินให้จำเลยในทันทีนั้นเอง นอกจากนี้พยานโจทก์ทุกปากดังกล่าวก็นำความทำนอง เดียวกันว่าจำเลยเป็นผู้ผิดผ่อนการเดินทางโดยหาเหตุต่าง ๆ นานา เช่นเดินทางไม่ ได้เพราะคนงานในประเทศที่จะส่งไปทำงานนัดหยุดงาน หรือมีเหตุขัดข้องอย่างอื่น ทั้งจำเลยยังเป็นผู้พาผู้เสียหายกับพวกออกจากโรงแรม 32 ไปพักยังบ้านหลังหนึ่งที่ หมู่บ้านแสนสุขเพื่อรอการเดินทาง สำหรับนายมอญนั้นอ้างว่าจำเลยกับพวกเป็นผู้ไป รับตนและคนงานอื่น ๆ จากจังหวัดเพชรบูรณ์ไปพักอาศัยที่โรงแรม 32 ใน กรุงเทพมหานคร นอกจากนี้นายบัวโฮมยืนยันว่า จำเลยเป็นคนหนึ่งที่ไปชักชวน พยานที่จังหวัดเพชรบูรณ์ในเดือนเมษายน 2526 ให้ไปทำงานในต่างประเทศ พยาน ยังได้ชำระเงินให้จำเลยกับพวก 10,000 บาทในวันนั้น ต่อมาในวันที่ 1 พฤษภาคม 2526 จำเลยกับพวกยังได้ไปหาพยานกับพวกที่บ้านในจังหวัดเพชรบูรณ์อีก แล้วพา พยานกับพวกเดินทางไปพักที่โรงแรม 32 พยานหลักฐานที่โจทก์นำสืบล้วนบ่งชี้ให้ เห็นว่า จำเลยเป็นตัวละครสำคัญในการหลอกลวงผู้เสียหายกับพวกให้ไปทำงานในต่าง ประเทศที่จำเลยนำสืบว่าจำเลยเองก็ถูกนางเด่นนภาชักชวนไปทำงานต่างประเทศ

พร้อมกับพวกผู้เสียหายนั้นไม่มีน้ำหนักหักล้างพยานโจทก์ได้ เพราะไม่ปรากฏว่า จำเลยต้องเสียค่าใช้จ่ายในการเตรียมตัวเดินทางดังเช่นพวกผู้เสียหายเลยซึ่งขัดต่อ เหตุผล ที่จำเลยอ้างว่ามีสาเหตุชกต่อยกับนายสุรัตน์และนางงานนั้นก็ปรากฏว่าผู้เสียหายคนอื่น ๆ ก็เบิกความสอดคล้องต้องกันว่าจำเลยเป็นตัวการหลอกลวงพวกผู้เสียหายด้วย จึงฟังได้โดยปราศจากข้อสงสัยว่าจำเลยร่วมกับพวกกระทำความผิดจริงดังที่ศาล อุทธรณ์พิพากษามา ฎีกาจำเลยฟังไม่ขึ้น แต่ที่ศาลอุทธรณ์ปรับบทลงโทษจำเลยตาม ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 341 มาด้วยนั้นศาลฎีกาไม่เห็นพ้องด้วย เพราะเมื่อ ลงโทษจำเลยตามมาตรา 343 แล้วก็ไม่ต้องปรับบทลงโทษตามมาตรา 341 อีก แต่ เห็นสมควรระบวรคดีให้ชัดเจนด้วย

พิพากษาแก้เป็นว่า จำเลยมีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา 343 บรรคแรก, 83, 91 นอกจากที่แก้ให้เป็นไปตามคำพิพากษาศาลอุทธรณ์"

(ปิ่นทิพย์ สุจริตกุล-สมศักดิ์ เกิดลาภผล-เจริญ นิลเอสงฆ์)

<u>แหล่งที่มา</u>	<u>เนติบัณฑิตยสภา</u>
<u>แผนก</u>	
<u>หมายเลขคดีแดงศาลชั้น</u>	
<u>ต้น</u>	<u>หมายเหตุ</u>